

Spektrum ve Donanım Kullanım Taahhüdü

Kapsam: Bu ek, Tedbirge Gateway yazılımını işleten Müşteri/İşleten ile Tedbirge (Mehmet DİNÇ) arasındaki lisans sözleşmesinin ayrılmaz parçasıdır ve radyo spektrumu kullanımına ilişkin yükümlülükleri düzenler.

Dayanak: 5809 s. Elektronik Haberleşme Kanunu · BTK KEGY · Milli Frekans Planı · ETSI EN 300 220 · RED 2014/53/AB Md. 3(3)(i)

A.1 Bant ve güç tavanlarına uyum

İşleten, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yürüttüğü tüm konuşlanmalarda 863–870 MHz SRD bandı için BTK Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları Yönetmeliği'nde (KEGY) öngörülen 25 mW e.r.p. azami iletim gücü ve %1 azami görev döngüsü (duty cycle) tavanlarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Anten kazancı dâhil edilerek hesaplanan efektif yayılan gücün bu tavanı aşmaması İşleten'in sorumluluğundadır.

A.2 Bölge kilitlerinin tahrif edilmemesi

Yazılımda TEDBIRGE_REGION bölge profili ile zorlanan frekans planı, iletim gücü tavanı ve görev döngüsü bütçesi; tersine mühendislik, yama, bellek müdahalesi, yapılandırma manipülasyonu veya benzeri hiçbir yöntemle devre dışı bırakılamaz, aşılamaz veya değiştirilemez. Türkiye'de TR profilinde varsayılan olarak kapalı gelen Wi-Fi HaLow (900 MHz) ve TVWS (470–790 MHz) taşıyıcıları açamaz.

A.3 Yalnızca tip onaylı donanım

İşleten, yazılımla birlikte yalnızca ilgili ulusal düzenleyici tarafından tip onayı verilmiş, CE/RED veya eşdeğer uygunluk işareti taşıyan ve üretici firmware'i değiştirilmemiş radyo donanımı kullanacağını taahhüt eder. Üretici dışı, değiştirilmiş veya özel (custom) firmware yüklenmesi hâlinde uygunluk beyanı ve garanti kendiliğinden sona erer.

A.4 Yurt dışı konuşlanma

Türkiye dışındaki konuşlanmalarda İşleten, konuşlanma yapılacak ülkenin yürürlükteki spektrum düzenlemesine uygun bölge profilini seçmek ve gerekli yerel kayıt/izin işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür. Tedbirge'nin yayımladığı bölge matrisi bilgilendirme amaçlıdır; yetkili makam metni esastır.

A.5 Sorumluluk ve rücu

A.1–A.4 maddelerine aykırılıktan doğan her türlü idari para cezası, cihaz el koyma, faaliyet durdurma ve üçüncü kişi zararları münhasıran İşleten'e aittir. Tedbirge'ye bu nedenle bir yaptırım uygulanması hâlinde Tedbirge, ödediği tutarlar için İşleten'e rücu eder.

A.6 Denetim ve kayıt

İşleten, kullandığı donanımın marka/model/tip onay numarasını ve seçtiği bölge profilini kayıt altında tutar; Tedbirge'nin yazılı talebi hâlinde bu kayıtları 10 iş günü içinde sunar.

İmza bloğu

İşleten (unvan / ad-soyad, tarih, imza) — Tedbirge: Mehmet DİNÇ (Tedbirge Gateway), Türkiye

Bu metin taslaktır ve hukuki görüş yerine geçmez; imzalanmadan önce hukuk müşavirinizce nihai hâline getirilmelidir.